



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **BOBI GRAMUC Bin NURDIN**
2. Tempat lahir : Desa Tanjung
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 2 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin
7. Agama : Islam`
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai 30 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irawan Jaya SH beralamat di jl Kesehatan RT 24 (depan Kantor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor040/SK-Pid/Tij&R/IX/2020 tanggal 21 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOBI GRAMUC Bin NURDIN**, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOBI GRAMUC Bin NURDIN** dengan Pidana Penjara Selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Silver
 - 1 (satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082281545886.
 - 1 (Satu) Akun email degan Username (pengguna) : bokepindo559@gmail.com yang bertautan dengan akun media sosial facebook dengan nama Kopi Dangdut dan password (sandi atau kata kunci) : SidikLP128.
 - 1 (satu) akun facebook an.Depa Ratna Sari dengan URL Profile : <https://facebook.com/defha.ratnasarry> dengan username (pengguna) : 082378858124 dan password (sandi atau kata kunci) :SidikLP128.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju gamis warna hitam dengan tulisan FILA dibagian depan.
- 1 (satu) helai jilbab / Hijab warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi DEVA RAMANIA Binti ARMAN DODI

- 4 (empat) lembar print out hasil cetakan dari hasil tangkapan layar dari akun facebook an.Leli Arman yang berisi kalimat dan fhoto yang diposting oleh akun facebook an.Kopi Dangdut.
- 11 (sebelas) lembar Print Out percakapan akun facebook an.Kopi Dangdut dan akun Facebook an.Depa Ratna Sari.
- 6 (enam) lembar Print Out masing-masing dari akun email bokepindo559@gmail.com di opsi kotak **masuk** yang terhubung dengan akun facebook an.Kopi Dangdut dan Print Out info pribadi akun email bokepindo559@gmail.com di opsi **kelola akun google anda**.
- 2(dua) lembar print out hasil cetakan dari hasil tangkapan layar dari akun facebook an. Nurzalina masing-masing yang berisi kalimat percakapan antara akun facebook an.Kopi Dangdut dan akun facebook an.Nurzalina dan tangkapan layar dari akun facebook an. Nurzalina yang berisi Photo dan disertai narasi dan kalimat di kolom komentar.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon Keringan hukuman yang seringkan – ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BOBI GRAMUC Bin NURDIN** Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan melalui akun beranda Facebook atas nama Kopi Dangdut yang terhubung dengan Email : Bokepindo559@gmail.com dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Silver dengan IMEI 1 : 868026032487106 dan IMEI 2 : 868026032487106, dan nomor seri : b0bd9a557d24 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, ***“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa **BOBI GRAMUC** dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106 yang berisi 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor : **082281545886** yang terletak pada SIM 2 Handphone tersebut terdakwa BOBI GRAMUC telah membajak/mengambil alih akun facebook an. DEVA RAMANIA milik saksi DEVA RAMANIA Binti ARMAN DODI yang terdakwa BOBI GRAMUC ketahui username (pengguna) awalnya adalah nomor Hp : **082281545886** terdakwa TERDAKWA BOBI GRAMUC ganti menjadi bokepindo559@gmail.com dan pasword (sandikata kunci) awalnya **rumahku** menjadi **motorku** dan nama akun facebook yang pada awalnya bernama **Deva Rmania** terdakwa TERDAKWA BOBI GRAMUC ganti menjadi **Kopi Dangdut** dan akun facebook tersebut terhubung ke email bokepindo559@gmail.com dengan pasword (kata sandi) **motorku**, kemudian terdakwa BOBI GRAMUC langsung memosting 1 (Satu) buah photo saksi DEVA RAMANIA tampak mengenakan baju warna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan jilbab warna hitam dengan kondisi telanjang dari pinggang ke bawah yang sedang memasukkan alat kelamin (PENIS) terdakwa BOBI GRAMUC kedalam mulut saksi DEVA RAMANIA dengan menggunakan tangan kanan saksi DEVA RAMANIA dengan posisi saksi DEVA RAMANIA berada diatas badan terdakwa BOBI GRAMUC yang terlentang dengan kepala saksi DEVA RAMANIA menghadap alat kelamin (Penis) terdakwa TERDAKWA BOBI GRAMUC yang terdakwa BOBI GRAMUC beri narasi **"Aku begini karna aku Sayang"** yang mana photo tersebut terdakwa BOBI GRAMUC ambil dari galeri **Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106** yang terdakwa BOBI GRAMUC gunakan untuk membuka aplikasi facebook pada saat itu, kemudian terdakwa BOBI GRAMUC mengirim photo tersebut melalui via aplikasi messenger yang terhubung dengan aplikasi facebook an. Kopi Dangdut yang terdakwa BOBI GRAMUC gunakan tersebut ke akun facebook an. Deva Ratnasari dan terdakwa BOBI GRAMUC mengirim 1 (Satu) buah photo lainnya yang tidak tampak wajah dalam kondisi bugil/telanjang seluruh tubuh pada saat terdakwa BOBI GRAMUC melakukan hubungan badan (seks) dengan saksi DEVA RAMANIA di **hutan sungai pangi desa tanjung dalam** dengan posisi terdakwa BOBI GRAMUC terlentang dan saksi DEVA RAMANIA berada di atas tubuh terdakwa BOBI GRAMUC dan wajah/kepala saksi DEVA RAMANIA menghadap kepala/wajah terdakwa BOBI GRAMUC dan tampak alat kelamin (penis) terdakwa BOBI GRAMUC masuk kedalam alat kelamin (Vagina) saksi DEVA RAMANIA dan photo tersebut hanya tampak dari arah bokong (pantat) yang juga terdakwa BOBI GRAMUC mengirim ke akun facebook an. Deva Ratnasari melalui aplikasi pesan messenger.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEVA RAMANIA Binti ARMAN DODI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi diperiksa terkait foto asusila yang telah tersebar di media sosial Facebook tersebut adalah foto saksi yang sedang memasukan kemaluan laki-laki ke dalam mulutnya yaitu terdakwa BOBI GRAMUC.
 - Bahwa, foto asusilanya di sebarakan melalui postingan akun Facebook dengan nama Kopi Dangdut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa pemilik akun Facebook dengan nama Kopi Dangdut tersebut adalah milik saksi sebelum berubah menjadi nama Kopi Dangdut dulu nama akun Facebook tersebut adalah DEVA RAMANIA .
- bahwa yang mengetahui username dan password dari akun Facebook tersebut adalah hanya saksi sendiri dan Terdakwa ;
- bahwa saksi mengetahui bahwa foto asusilanya telah tersebar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 setelah di beritahu oleh kakak saksi LELI YUNIA.
- bahwa hubungan saksi dan Terdakwa dulunya adalah sebagai pasangan kekasih atau pacaran namun sekarang sudah tidak berhubungan lagi atau putus ;
- Bahwa sebelum foto asusila tersebut disebar Terdakwa pernah menelphone saksi dan mengatakan kenapa sombong dan saksi menjawab keadaan orang tua kan tidak setuju dan Terdakwa mengatakan (kamu liat saja ya) dengan nada mengancam dan tidak lama foto tersebut tersebar dan saksi menelphone Terdakwa dan menanyakan kenapa foto tersebut di sebar dan Terdakwa menjawab (aku tu sayang kamu) ;
- bahwa foto asusila tersebut adalah capture dari video yang di rekam oleh Terdakwa pada saat Terdakwa dan saksi melakukan hubungan intim di semak di pinggir jalan di Desa Tanjung dalam Kec. Lembah Masurai Kab.Merangin dan capture atau tangkapan gambar tersebut memperlihatkan saksi sedang memasukan kelamin Terdakwa ke dalam mulutnya namun saksi tidak tahu kalau Terdakwa pada saat itu merekam aktifitas tersebut ;
- bahwa benar 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI REDMI warna Silver yang diperlihatkan kepada saksi adalah Handphone milik Terdakwa .
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa malu dan tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut dan saksi merasa sangat dirugikan ;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya

2. **LELI YUNIA Binti ARMAN DODI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 14.05 wib dari saksi NELI pada saat di beritahu Via Chat Whatsapp
- bahwa benar saksi NELI mengirim hasil Capture gambar seorang wanita yang sedang memasukan kelamin laki-laki ke dalam mulutnya dari akun Facebook an.Kopi Dangdut;
- Bahwa saksi menanyakan dan memperlihatkan capture yang di kirim oleh saksi NELI tersebut dan saksi DEVA RAMANIA membenarkan bahwa capture yang diperlihatkan tersebut adalah dirinya yang pada saat itusedang melakukan hubungan Intim.
- bahwa benar menurut keterangan saksi NELI,saksi NELI mendapatkan Capture tersebut dari saksi NURZALINA.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar setelah mendapatkan kabar tersebut saksi membuka beranda akun facebook an. Kopi Dangdut tersebut dan melihat di beranda akun facebook tersebut postingan foto saksi DEVA RAMANIA dengan narasi aku begini karena aku sayang dan saksi pun mengambil capture postingan tersebut dengan menggunakan akun facebook miliknya.
- Bahwa akun facebook an. Kopi Dangdut tersebut adalah milik saksi DEVA RAMANIA sebelum diubah namanya akun facebook tersebut adalah DEVA RAMANIA namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana akun tersebut di rubah.
- Bahwa menurut keterangan saksi DEVA RAMANIA yang mengetahui username dan password akun facebook tersebut hanya saksi DEVA RAMANIA sendiri dan terdakwa BOBI GRAMUC.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa BOBI GRAMUC

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya

3. **NELI ARYANI Binti DULFAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi mendapatkan capture saksi DEVA RAMANIA yang melanggarkesusialaan tersebut dari saksi NURZALINA via Chat Whatsapp.
- bahwa benar setelah menerima capture tersebut saksi meneruskan capture tersebut kepada saksi LELI YUNIA via Chat Whatsapp untuk memastikan apakah benar yang di foto capture tersebut adalah saksi DEVA RAMANIA.
- Bahwa yang saksi lihat dari Capture tersebut adalah foto saksi DEVA RAMANIA yang sedang memasukan kelamin laki-laki kedalam mulutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya

4. **NURZALINA Binti BUSTAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 saksi DEVA RAMANIA tersebut sudah berganti nama menjadi Kopi Dangdut.
- bahwa benar saksi melihat akun facebook an.Kopi Dangdut postingannya yang mengupload foto dengan narasi aku begini karena aku sayang.
- Bahwa foto yang di upload yang dilihat saksi tersebut adalah foto saksi DEVA RAMANIA yang sedang memasukan atau mengulum kelamin laki-laki ke dalam mulutnya.
- bahwa saksi mengambil gambat atau mngcapture postingan akun facebook an. Kopi Dangdut tersebut dengan menggunakan Handphonenya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengirim pesan via Messenger yang berhubungan dengan facebook milik saksi ke akun facebook an.Kopi Dangdut tersebut untuk memastikan apakah facebook milik saksi DEVA RAMANIA dibajak orang lain atau tidak namun dibalas oleh akun facebook an.Kopi Dangdut tersebut bahwa pemilik akun facebook tersebut adalah saksi DEVA RAMANIA dan user atau pengguna akun Facebook an. Kopi Dangdut pada saat itu menawarkan apakah saksi mau video sex nya dan saksi meminta untuk di kirim namun tidak dibalas lagi oleh pengguna akun facebook an.Kopi Dangdut tersebut.
- bahwa benar setelah mengcapture postingan tersebut saksi meneruskan atau mengirim capurte tersebut kepada saksi NELI via Chat Whatsapp namun tidak dibalas oleh saksi NELI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **VICTOR FITRIZAL AULI, S.Psi, M.Si, ACO, ACE, CCLO, CCPA Bin M. SYARIFUDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ahli bekerja di Cyber Crime Investigations Satellite Office Polda Sumsel sejak Mei 2012, tepatnya di Bagian Lab Forensik Mobile. Sejak Februari 2015, dan di tugaskan menjadi Examiner di Lab Forensik Cyber Crime Investigations Satellite Office. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang Bukti digital Mobile;
- Bahwa Pelatihan yang diikuti Ahli :
 - Pelatihan kejuruaan dasar Cyber Crime di Pusdik Megamendung Bogor,
 - Training Basic Cyber Investigations Course.
 - CCIC EXHIBIT Management With Digital Investigations Manager (DF LABS).
 - Workshop Cyber Crime Investigations Indonesia dan Australia.
 - Workshop Cyber Crime dan sertifikasi ACESSO Mobile Indonesia dan Inggris.
 - Workshop Cyber Crime Investigations and Internet Forensik Indonesia dan Australia, tahun.
 - Workshop Mobile Device Forensik Consultations and Sertifikasi Universal Forensik Extraction Device Indonesia dan Amerika.
 - Workshop Combating Cyber Crime, Tiongkok, Cina.
 - Certification Aceso Forensic Data Extraction Aceso Forensic DataExtractions Tool In Australia;
 - Certification Sentinel Visualizer Analys;
 - Training And Completed CompTIA A+;
 - Training X-Ways Forensix;
 - Cyber Crime Investigations And Internet Forensic Training;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Advanced Cyber Crime Investigations;
- Seminar Pengaturan UU ITE Teknis Forensic Digital Kominfo;
- Forensic Digital Kominfo;
- Digital Forensic LAB Mentoring Consultation;
- Mobile Device Forensic Consultation In Us;
- XRY Certification Consultation;
- Mobile Device Forensics Workshop;
- Regional Counter Terrorism And Digital Evidence Workshop;
- Cyber Crime Capacity Building Workshop I.
- Cyber Crime Capacity Building Workshop II.
- Sangfor Socialization Of Infrastructure Development And Network Security in Malaysia.
- Certifications Certified Secere Computer User v2.
- Certifications EC- Council Certified Security Specialist v9.
- Certifications Ethical Hacker.
- Certifications Computer Hacking Forensik Investigator.
- Certifications Incident Hendler.
- Certifications CEH Master.
- Certifications CEH Praktikal.
- Bahwa, AHLI memiliki keahlian di Lab Forensik Mobile di bidang Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sejak Februari 2015, dan AHLI di tugaskan menjadi Examiner di Lab Forensik Cyber Crime Investigations Satellite Office. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang Bukti digital Mobile. Beberapa pelatihan sebagaimana AHLI sampaikan sebelumnya juga menambah kapasitas dan kemampuan AHLI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perangkat tersebut menggunakan UFED Cellebrite dengan data File Sistem ditemukan data/dokumen terkait dengan Foto-foto yang mengandung Unsur pornografi adapun sebagai berikut :
- (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106, 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor : 082281545886, Terdapat foto Asusila pada Media Foto.
- Bahwa benar untuk Gambar dan Video tersebut diambil dari 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106, 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor : 082281545886, sesuai dengan Type, Model, Merk, warna, Imei, Meid dari masing-masing perangkat dan untuk data/dokumen tersebut terdapat Nilai Type, Size

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bytes), Path, dan Modified yang menyatakan bahwa Gambar dan Dokumen/data tersebut diambil dari perangkat diatas tersebut, yang di tuangkan dalam **Extraction Report**.

- Bahwa dilihat dari petikkan gambar/ Video yang dibuat sesuai dengan Path Nama masing-masing dari data/dokumen tersebut yang dibuat secara berurutan dapat dilihat didalam **Extraction Report**.
- bahwa untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106, 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor : 082281545886, melakukan pemeriksaan secara meyeluruh maka mendapatkan Foto/Gambar asusila, Histori Internet (google), dan Profil dan Kotak masuk dari email bokepindo559@gmail.com dengan Password yang diberikan Penyidik **SidikLP128** yang masih Tersimpan didalam handphone tersebut diatas, namun untuk akun Facebook yang dimaksud oleh Penyidik yaitu **kopi dangdut** tersebut sudah di nonaktifkan sehingga tidak dapat dilakukan ekstraksi Forensik Mobile untuk dokumen lainnya masih dapat dilihat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa **BOBI GRAMUC** dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106 yang berisi 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor : 082281545886 yang terletak pada SIM 2 Handphone tersebut terdakwa BOBI GRAMUC telah membajak/mengambil alih akun facebook an. DEVA RAMANIA milik saksi DEVA RAMANIA Binti ARMAN DODI yang terdakwa BOBI GRAMUC ketahui username (pengguna) awalnya adalah nomor Hp : 082281545886 terdakwa TERDAKWA BOBI GRAMUC ganti menjadi bokepindo559@gmail.com dan pasword (sandi/kata kunci) awalnya **rumahku** menjadi **motorku** dan nama akun facebook yang pada awalnya bernama **Deva Rmania** terdakwa TERDAKWA BOBI GRAMUC ganti menjadi **Kopi Dangdut** dan akun facebook tersebut terhubung ke email bokepindo559@gmail.com dengan pasword (kata sandi) **motorku**, kemudian terdakwa BOBI GRAMUC langsung memosting 1 (Satu) buah photo saksi DEVA RAMANIA tampak mengenakan baju warna hitam dan jilbab warna hitam dengan kondisi telanjang dari pinggang ke bawah yang sedang memasukkan alat kelamin (PENIS) terdakwa BOBI GRAMUC kedalam mulut saksi DEVA RAMANIA dengan menggunakan tangan kanan saksi DEVA RAMANIA dengan posisi saksi DEVA RAMANIA berada diatas badan terdakwa BOBI GRAMUC yang terlentang dengan kepala saksi DEVA RAMANIA menghadap alat kelamin (Penis) terdakwa TERDAKWA

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBI GRAMUC yang terdakwa BOBI GRAMUC beri narasi **"Aku begini karna aku Sayang"** yang mana photo tersebut terdakwa BOBI GRAMUC ambil dari galeri **Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106** yang terdakwa BOBI GRAMUC gunakan untuk membuka aplikasi facebook pada saat itu, kemudian terdakwa BOBI GRAMUC mengirim photo tersebut melalui via aplikasi messenger yang terhubung dengan aplikasi facebook an. Kopi Dangdut yang terdakwa BOBI GRAMUC gunakan tersebut ke akun facebook an. Deva Ratnasari dan terdakwa BOBI GRAMUC mengirim 1 (Satu) buah photo lainnya yang tidak tampak wajah dalam kondisi bugil/telanjang seluruh tubuh pada saat terdakwa BOBI GRAMUC melakukan hubungan badan (seks) dengan saksi DEVA RAMANIA di **hutan sungai pangi desa tanjung dalam** dengan posisi terdakwa BOBI GRAMUC terlentang dan saksi DEVA RAMANIA berada di atas tubuh terdakwa BOBI GRAMUC dan wajah/kepala saksi DEVA RAMANIA menghadap kepala/wajah terdakwa BOBI GRAMUC dan tampak alat kelamin (penis) terdakwa BOBI GRAMUC masuk kedalam alat kelamin (Vagina) saksi DEVA RAMANIA dan photo tersebut hanya tampak dari arah bokong (pantat) yang juga terdakwa BOBI GRAMUC mengirim ke akun facebook an.Deva Ratnasari melalui aplikasi pesan messenger.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Silver
- 1 (satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082281545886.
- 1 (Satu) Akun email degan Username (pengguna) : bokepindo559@gmail.com yang bertautan dengan akun media sosial facebook dengan nama Kopi Dangdut dan password (sandi atau kata kunci) : SidikLP128.
- 4 (empat) lembar print out hasil cetakan dari hasil tangkapan layar dari akun facebook an.Leli Arman yang berisi kalimat dan photo yang diposting oleh akun facebook an.Kopi Dangdut.
- 1 (satu) helai baju gamis warna hitam dengan tulisan FILA dibagian depan.
- 1 (satu) helai jilbab / Hijab warna hitam.
- 1 (satu) akun facebook an.Depa Ratna Sari dengan URL Profile : <https://facebook.com/defha.ratnasarry> dengan username (pengguna) : 082378858124 dan password (sandi atau kata kunci) :SidikLP128.
- 11 (sebelas) lembar Print Out percakapan akun facebook an.Kopi Dangdut dan akun Facebook an.Depa Ratna Sari.
- 6 (enam) lembar Print Out masing-masing dari akun email bokepindo559@gmail.com di opsi **kotak masuk** yang terhubung dengan akun facebook an.Kopi Dangdut dan Print Out info pribadi akun email bokepindo559@gmail.com di opsi **kelola akun google anda**.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar print out hasil cetakan dari hasil tangkapan layar dari akun facebook an. Nurzalina masing-masing yang berisi kalimat percakapan antara akun facebook an.Kopi Dangdut dan akun facebook an.Nurzalina dan tangkapan layar dari akun facebook an. Nurzalina yang berisi Photo dan disertai narasi dan kalimat di kolom komentar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa **BOBI GRAMUC dengan** menggunakan **1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106** yang berisi **1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor : 082281545886** yang terletak pada SIM 2 Handphone tersebut terdakwa BOBI GRAMUC telah membajak/mengambil alih akun facebook an. DEVA RAMANIA milik saksi DEVA RAMANIA Binti ARMAN DODI yang terdakwa BOBI GRAMUC ketahui username (pengguna) awalnya adalah nomor Hp : **082281545886** terdakwa TERDAKWA BOBI GRAMUC ganti menjadi bokepindo559@gmail.com dan pasword (sandikata kunci) awalnya **rumahku** menjadi **motorku** dan nama akun facebook yang pada awalnya bernama **Deva Ramanian** terdakwa TERDAKWA BOBI GRAMUC ganti menjadi **Kopi Dangdut** dan akun facebook tersebut terhubung ke email bokepindo559@gmail.com dengan pasword (kata sandi) **motorku**,
- Bahwa, kemudian terdakwa BOBI GRAMUC langsung memosting 1 (Satu) buah photo saksi DEVA RAMANIA tampak mengenakan baju warna hitam dan jilbab warna hitam dengan kondisi telanjang dari pinggang ke bawah yang sedang memasukkan alat kelamin (PENIS) terdakwa BOBI GRAMUC kedalam mulut saksi DEVA RAMANIA dengan menggunakan tangan kanan saksi DEVA RAMANIA dengan posisi saksi DEVA RAMANIA berada diatas badan terdakwa BOBI GRAMUC yang terlentang dengan kepala saksi DEVA RAMANIA menghadap alat kelamin (Penis) terdakwa TERDAKWA BOBI GRAMUC yang terdakwa BOBI GRAMUC beri narasi **"Aku begini karna aku Sayang"** yang mana photo tersebut terdakwa BOBI GRAMUC ambil dari galeri **Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106** yang terdakwa BOBI GRAMUC gunakan untuk membuka aplikasi facebook pada saat itu,
- Bahwa, kemudian terdakwa BOBI GRAMUC mengirim photo tersebut melalui via aplikasi messenger yang terhubung dengan aplikasi facebook an. Kopi Dangdut yang terdakwa BOBI GRAMUC gunakan tersebut ke akun facebook an. Deva Ratnasari dan terdakwa BOBI GRAMUC mengirim 1 (Satu) buah photo lainnya yang tidak tampak wajah dalam kondisi bugil/telanjang seluruh tubuh pada saat terdakwa BOBI GRAMUC

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan (seks) dengan saksi DEVA RAMANIA di **hutan sungai pangi desa tanjung dalam** dengan posisi terdakwa BOBI GRAMUC terlentang dan saksi DEVA RAMANIA berada di atas tubuh terdakwa BOBI GRAMUC dan wajah/kepala saksi DEVA RAMANIA menghadap kepala/wajah terdakwa BOBI GRAMUC dan tampak alat kelamin (penis) terdakwa BOBI GRAMUC masuk kedalam alat kelamin (Vagina) saksi DEVA RAMANIA dan foto tersebut hanya tampak dari arah bokong (pantat) yang juga terdakwa BOBI GRAMUC mengirim ke akun facebook an.Deva Ratnasari melalui aplikasi pesan messenger.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik;
3. Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 Jo. pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing ataupun badan hukum yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Bobi Gramuc Bin Nurdin ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Bobi Gramuc Bin Nurdin dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat Alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:

- a. Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- b. Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- c. Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- a. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat;
- b. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), komputer yang mutakhir itu mampu data seluruh jaringan komputer dipusat kota;
- c. Membuat adalah
 1. Menciptakan (menjadikan atau menghasilkan) membikin manusia-berita, tetapi beritapun membentuk manusia
 2. Melakukan; mengerjakan; terserah kepada anda bagaimana caranya-lukisan itu
 3. Menggunakan (untuk); memakai (untuk) : sanggupkah engkau uang sekian belanja untuk sebulan?
 4. Menyebabkan ; mendatangkan; engkau aku takut, sikapnya kurang sopan itu orang lain sakit hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa adanya kesesuaian fakta Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa **dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106 yang berisi 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor : 082281545886** yang terletak pada SIM 2 Handphone tersebut Terdakwa telah membajak/mengambil alih akun facebook atas nama DEVA RAMANIA yang merupakan akun facebook milik saksi DEVA RAMANIA Binti ARMAN DODI yang terdakwa ketahui username (pengguna) awalnya adalah nomor Hp : **082281545886** terdakwa TERDAKWA ganti menjadi bokepindo559@gmail.com dan password (sandi/kata kunci) awalnya **rumahku** menjadi **motorku** dan nama akun facebook yang pada awalnya bernama **Deva Rmania** terdakwa ganti menjadi **Kopi Dangdut** dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook tersebut terhubung ke email bokepindo559@gmail.com dengan pasword (kata sandi) **motorku**, kemudian terdakwa langsung memosting 1 (Satu) buah photo saksi DEVA RAMANIA tampak mengenakan baju warna hitam dan jilbab warna hitam dengan kondisi telanjang dari pinggang ke bawah yang sedang memasukkan alat kelamin (PENIS) Terdakwa kedalam mulut saksi DEVA RAMANIA dengan menggunakan tangan kanan saksi DEVA RAMANIA dengan posisi saksi DEVA RAMANIA berada diatas badan terdakwa yang terlentang dengan kepala saksi DEVA RAMANIA menghadap alat kelamin (Penis) terdakwa TERDAKWA yang terdakwa beri narasi "**Aku begini karna aku Sayang**" yang mana photo tersebut terdakwa ambil dari galeri **Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106** yang terdakwa gunakan untuk membuka aplikasi facebook pada saat itu, kemudian Terdakwa mengirim photo tersebut melalui via aplikasi messenger yang terhubung dengan aplikasi facebook an. Kopi Dangdut yang Terdakwa gunakan tersebut ke akun facebook an. Deva Ratnasari dan terdakwa mengirim 1 (Satu) buah photo lainnya yang tidak tampak wajah dalam kondisi bugil/telanjang seluruh tubuh pada saat terdakwa melakukan hubungan badan (seks) dengan saksi DEVA RAMANIA di **hutan sungai pangi desa tanjung dalam** dengan posisi Terdakwa terlentang dan saksi DEVA RAMANIA berada di atas tubuh Terdakwa dan wajah/kepala saksi DEVA RAMANIA menghadap kepala/wajah terdakwa dan tampak alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (Vagina) saksi DEVA RAMANIA dan photo tersebut hanya tampak dari arah bokong (pantat) yang juga terdakwa mengirim ke akun facebook atas Nama Deva Ratnasari melalui aplikasi pesan messenger ;
Dengan demikian unsur *Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik* telah terpenuhi ;
hukum.

Ad.3 Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, bahwa pengertian kesusilaan adalah perihal susila, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban. Sedangkan susila berarti akal budi bahasanya, beradab, sopan ;

Menimbang, bahwa Muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya adalah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh Undang-Undang karena mengandung unsur melanggar kesusilaan atau hal yang pantas atau tidak pantas untuk diperlihatkan atau dipertontonkan.

Menimbang, bahwa terdakwa **telah** menggunakan **1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 :**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868026032487098, IMEI II : 868026032487106 yang berisi 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor : 082281545886 yang terletak pada SIM 2 Handphone tersebut Terdakwa telah membajak/mengambil alih akun facebook atas nama DEVA RAMANIA yang merupakan akun facebook milik saksi DEVA RAMANIA Binti ARMAN DODI yang terdakwa ketahui username (pengguna) awalnya adalah nomor Hp : 082281545886 terdakwa TERDAKWA ganti menjadi bokepindo559@gmail.com dan pasword (sandi/kata kunci) awalnya **rumahku** menjadi **motorku** dan nama akun facebook yang pada awalnya bernama **Deva Ramanian** terdakwa ganti menjadi **Kopi Dangdut** dan akun facebook tersebut terhubung ke email bokepindo559@gmail.com dengan pasword (kata sandi) **motorku**, kemudian terdakwa langsung memosting 1 (Satu) buah photo saksi DEVA RAMANIA tampak mengenakan baju warna hitam dan jilbab warna hitam dengan kondisi telanjang dari pinggang ke bawah yang sedang memasukkan alat kelamin (PENIS) Terdakwa kedalam mulut saksi DEVA RAMANIA dengan menggunakan tangan kanan saksi DEVA RAMANIA dengan posisi saksi DEVA RAMANIA berada diatas badan terdakwa yang terlentang dengan kepala saksi DEVA RAMANIA menghadap alat kelamin (Penis) terdakwa TERDAKWA yang terdakwa beri narasi "**Aku begini karna aku Sayang**" yang mana photo tersebut terdakwa ambil dari galeri **Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A WARNA SILVER, No Seri : b0BD9a557d24, IMEI 1 : 868026032487098, IMEI II : 868026032487106** yang terdakwa gunakan untuk membuka aplikasi facebook pada saat itu, kemudian Terdakwa mengirim photo tersebut melalui via aplikasi messenger yang terhubung dengan aplikasi facebook an. Kopi Dangdut yang Terdakwa gunakan tersebut ke akun facebook an. Deva Ratnasari dan terdakwa mengirim 1 (Satu) buah photo lainnya yang tidak tampak wajah dalam kondisi bugil/telanjang seluruh tubuh pada saat terdakwa melakukan hubungan badan (seks) dengan saksi DEVA RAMANIA di **hutan sungai pangi desa tanjung dalam** dengan posisi Terdakwa terlentang dan saksi DEVA RAMANIA berada di atas tubuh Terdakwa dan wajah/kepala saksi DEVA RAMANIA menghadap kepala/wajah terdakwa dan tampak alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (Vagina) saksi DEVA RAMANIA dan photo tersebut hanya tampak dari arah bokong (pantat) yang juga terdakwa mengirim ke akun facebook atas Nama Deva Ratnasari melalui aplikasi pesan messenger ;

Menimbang, bahwa Bahwa foto saksi Deva rahmania yang diposting oleh terdakwa tersebut memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang tidak sepatutnya diunggah di akun media sosial tersebut ;

Dengan demikian unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Silver
- 1 (satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082281545886.
- (Satu) Akun email degan Username (pengguna) : bokepindo559@gmail.com yang bertautan dengan akun media sosial facebook dengan nama Kopi Dangdut dan password (sandi atau kata kunci) : SidikLP128.
- 1 (satu) akun facebook an.Depa Ratna Sari dengan URL Profile : <https://facebook.com/defha.ratnasarry> dengan username (pengguna) : 082378858124 dan password (sandi atau kata kunci) :SidikLP128.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju gamis warna hitam dengan tulisan FILA dibagian depan dan 1 (satu) helai jilbab / Hijab warna hitam. yang telah disita dari Deva Rmania maka dikembalikan kepada Deva Rmania ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 4 (empat) lembar print out hasil cetakan dari hasil tangkapan layar dari akun facebook an.Leli Arman yang berisi kalimat dan fhoto yang diposting oleh akun facebook an.Kopi Dangdut.
2. 11 (sebelas) lembar Print Out percakapan akun facebook an.Kopi Dangdut dan akun Facebook an.Depa Ratna Sari.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) lembar Print Out masing-masing dari akun email bokepindo559@gmail.com di opsi kotak **masuk** yang terhubung dengan akun facebook an.Kopi Dangdut dan Print Out info pribadi akun email bokepindo559@gmail.com di opsi **kelola akun google anda**.
4. 2(dua) lembar print out hasil cetakan dari hasil tangkapan layar dari akun facebook an. Nurzalina masing-masing yang berisi kalimat percakapan antara akun facebook an.Kopi Dangdut dan akun facebook an.Nurzalina dan tangkapan layar dari akun facebook an. Nurzalina yang berisi Photo dan disertai narasi dan kalimat di kolom komentar.

yang tersebut dalam lampiran berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Deva Rmania menanggung malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara Terdakwa dan saksi DEVA RAMANIA Binti ARMAN DODI sudah saling memaafkan dan Telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga Saksi korban ;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan kuliahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BOBI GRAMUC Bin NURDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Silver
 - 1 (satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082281545886.
 - 1 (Satu) Akun email dengan Username (pengguna) : bokepindo559@gmail.com yang bertautan dengan akun media sosial facebook dengan nama Kopi Dangdut dan password (sandi atau kata kunci) : SidikLP128.
 - 1 (satu) akun facebook an.Depa Ratna Sari dengan URL Profile : <https://facebook.com/defha.ratnasarry> dengan username (pengguna) : 082378858124 dan password (sandi atau kata kunci) :SidikLP128.

Dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju gamis warna hitam dengan tulisan FILA dibagian depan.
- 1 (satu) helai jilbab / Hijab warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi DEVA RAMANIA Binti ARMAN DODI

- 4 (empat) lembar print out hasil cetakan dari hasil tangkapan layar dari akun facebook an.Leli Arman yang berisi kalimat dan photo yang diposting oleh akun facebook an.Kopi Dangdut.
- 11 (sebelas) lembar Print Out percakapan akun facebook an.Kopi Dangdut dan akun Facebook an.Depa Ratna Sari.
- 6 (enam) lembar Print Out masing-masing dari akun email bokepindo559@gmail.com di opsi kotak **masuk** yang terhubung dengan akun facebook an.Kopi Dangdut dan Print Out info pribadi akun email bokepindo559@gmail.com di opsi **kelola akun google anda**.
- 2(dua) lembar print out hasil cetakan dari hasil tangkapan layar dari akun facebook an. Nurzalina masing-masing yang berisi kalimat percakapan antara akun facebook an.Kopi Dangdut dan akun facebook an.Nurzalina dan tangkapan layar dari akun facebook an. Nurzalina yang berisi Photo dan disertai narasi dan kalimat di kolom komentar.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000., (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Kami: Yofistian,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denihendra St, Panduko, SH. MH., dan Amir El Hafidh, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sigit, Mustofa SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dan dihadiri Yogi Purnomo, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Denihendra st panduko, SH.MH

Yofistian, SH.,

Amir El Hafidh, SH.,

Panitera pengganti

Sigit, Mustofa SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)